МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2022 оны 06 дугаар сарын 17 № 05/16 Улаанбаатар хот

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН ӨМНӨДЭЛГЭР СУМЫН
ЗАСАГ ДАРГА Б.ЭРДЭНЭБААТАР ТАНАА

Хэнтий аймгийн Боловсролын газрын 2022 оны 120 дугаар албан бичиг болон иргэнээс ирүүлсэн гомдлын мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, 25 дугаар зүйлийн 25.1.6, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн Өмнөдэлгэр сумын цэцэрлэгийн ажилчдын хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн хүрээний дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрхийн хэрэгжилтэд хяналт шалгалт хийсэн.

Хяналт шалгалтыг холбогдох албан тушаалтан, ажилтнуудаас тайлбар, тодруулга, санал асуулга авах, баримт материал гаргуулан авч дүн шинжилгээ хийх зэрэг аргачлалаар явуулсан бөгөөд дараахь нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, нийгмийн болон гэрлэлтийн байдал, хөрөнгө чинээ, шашин шүтлэг, үзэл бодол, улс төрийн үзэл бодол, үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүн эсэх, эрүүл мэндийн байдал, жирэмсэн болон амаржсан эсэх, бэлгийн болон хүйсийн чиг баримжаа, илэрхийлэл, хөгжлийн бэрхшээл, гадаад төрхөөр нь шууд, эсхүл шууд бусаар ялгаварлан гадуурхах, эрхийг нь хязгаарлах, давуу байдал олгохыг хориглоно”, мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх хэсэгт “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч этгээд бие биедээ үгээр, биеэр, цахимаар болон бусад аливаа хэлбэрээр дарамт үзүүлэх, хүчирхийлэл үйлдэхийг хориглоно” гэж тус тус хуульчилсан. Шалгалтын хүрээнд нийт ажилчдын 68.4 хувь буюу 26 ажилтнаас санал асуулга авсан бөгөөд “Та ажлын газрын хэн нэгний зүгээс ажлын байрны дарамтад өртөж байсан уу? гэсэн асуултад санал асуулгад оролцогчдын 8 буюу 30 хувь нь “Тийм” гэж хариулжээ. Тийм гэж хариулсан оролцогчдын 75 хувь нь “удирдлагын зүгээс” гэж хариулсан бөгөөд “бидний хийсэн хөдөлмөрийг шударгаар үнэлдэггүй, багш, туслах багш нарыг ялгаж харилцдаг, ур чадвар, зүтгэлийг удирдлага үнэлдэггүй, өргөдөл гомдлоо гаргах боломжгүй, хэрэв гаргасан тохиолдолд ажлын байрны дарамт үзүүлдэг, илүү цагийн нэмэгдэл өгдөггүй” гэх зэргээр тайлбарласан байна. Үүнээс үзэхэд тус байгууллагын удирдлагаас хөдөлмөрийн харилцаанд ажилтнуудыг үндэслэлгүй ялгаварлан гадуурхдаг мөн хөдөлмөрийн хүрээний дарамт, хүчирхийлэл үзүүлдэг байж болзошгүй байгаа нь тухайн байгууллагын тодорхой зорилт чиг үүргийг Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжийн хүрээнд хэрэгжүүлэх, хуульд заасан чиг үүрэг, албыг хэвийн гүйцэтгэх, ажлын гүйцэтгэл, үр дүнд сөргөөр нөлөөлөх үр дагавар үүсгэж болзошгүй байна.

2. Тус цэцэрлэгийн Хөдөлмөрийн дотоод журамд дүн шинжилгээ хийхэд Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт “Ажил олгогч ажил

эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй", Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалтад "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах" гэж заасныг хэрэгжүүлээгүй, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааг жендэрийн ялгаварлан гадуурхалтаас ангид байлгах болон энэ талаар гаргасан өргөдөл, гомдлыг хэрхэн шийдвэрлэх зохицуулалтыг тусгаагүй байна.

3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 156 дугаар зүйлийн 156.1 дэх хэсэгт "Хөдөлмөрийн маргаан таслах орон тооны бус байнгын ажиллагаатай комиссыг 20 ба түүнээс дээш ажилтантай аж ахуйн нэгж, байгууллагад байгуулна" гэж заасны дагуу тус байгууллагад Хөдөлмөрийн маргаан таслах орон тооны бус байнгын ажиллагаатай комиссыг цэцэрлэгийн эрхлэгчийн 2022 оны 03 дугаар сарын 29-ны өдрийн А/03 дугаартай тушаалаар байгуулсан боловч комиссын гишүүд өөрсдийгөө гишүүнээр томилогдсон тухайгаа мэдээгүй, хэрхэн ажиллах талаар мэдлэг ойлголтгүй "нэг мэдэхэд л тушаал гарсан байсан" гэх хариултыг өгч байгаа нь ажилтнуудын хөдөлмөрлөх эрхээ баталгаатай эдлэх боломжийг олгоогүй байна.

4. Цэцэрлэгийн эрхлэгчийн 2020 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/01 дүгээр тушаалаар "Хамтын сан"–ийн журмыг баталсан байх бөгөөд бүх ажилтнуудын цалингаас сар бүр ижил дүнгээр суутгал хийж нэр бүхий багшийн хувийн харилцах дансанд төвлөрүүлдэг байх бөгөөд энэхүү журмыг батлахдаа ажилтнуудаас санал авсан баримт байхгүй байгаа нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 119 дүгээр зүйлийн 119.5 дахь хэсэгт "Хуульд заасны дагуу ажилтны цалин хөлснөөс суутгал хийх тохиолдолд ажилтанд урьдчилан мэдэгдэнэ" гэх заалтыг зөрчсөн байна.

5. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 91 дүгээр зүйлийн 91.1 дэх хэсэгт "Ажилтныг ажил олгогчийн санаачилгаар ердийн ажлын өдрийн үргэлжлэл, ээлжийн ажлын цаг, долоо хоногийн ажлын цагийн үргэлжлэл болон ажлын цагийг нэгтгэн бодох ердийн ажлын цагийн нийлбэрээс хэтрүүлэн ажиллуулахыг илүү цагаар ажилласанд тооцно", мөн хуулийн 109 дүгээр зүйлийн 109.1 дэх хэсэгт "Илүү цагаар ажилласан ажилтныг нөхөн амруулаагүй бол түүний дундаж цалин хөлсийг нэг аравны тав дахин, түүнээс дээш хэмжээгээр нэмэгдүүлж олгоно" гэж тус тус хуульчилсан. Тус цэцэрлэгийн эрхлэгчээс авсан тайлбар, ажилтнуудаас авсан санал асуулгаар илүү цагийн хөлсийг зөвхөн бүлгийн багшид олгож туслах багш нарт олгохгүй байгаа нь тогтоогдсон бөгөөд энэ нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1 дэх хэсэгт заасан заалтыг зөрчиж байна.

6. Хяналт шалгалтын үеэр тус цэцэрлэгийн эрхлэгч О.Ганцэцэгээс тайлбар авахад "хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулсан шийдвэрийг бичгээр гаргадаггүй, ажилласан хоногоос хасаж цалин бууруулах замаар шийдвэрлэдэг" гэх тайлбарыг өгсөн бөгөөд энэ үйлдэл нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 123 дугаар зүйлийн 123.3 дахь хэсэгт "Ажил олгогч хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулахаас өмнө ажилтанд мэдэгдэж, тайлбар авч, сахилгын зөрчлийн шинж, үр дагаврыг харгалзан энэ хуулийн 123.2-т заасан хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэлийг сонгож хэрэглэнэ. Хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ногдуулсан шийдвэрийг бичгээр гаргана" гэх заалтыг зөрчиж, хувь хүний дур зоргын шинжтэй хууль бус шийдвэр гаргасан байна.

7. Хяналт шалгалтын үеэр ажилтнуудаас авсан санал асуулгын "Таны өргөдөл, гомдлыг байгууллагаас зохих журмын дагуу хянан шийдвэрлэдэг үү? гэсэн асуултад 7 ажилтан буюу 46.8 хувь нь "Үгүй" гэж хариулжээ. Түүнчлэн Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэгт "... Гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан

тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй" гэж заасан боловч хяналт шалгалтын үеэр тус байгууллагад хандсан өргөдөл, гомдлыг хэрхэн гаргах талаарх мэдээллийг байрлуулаагүй, өргөдөл, гомдлыг бүртгэлжүүлэх дэвтэргүй байна.

Энэхүү үйл баримтыг нэгтгэн дүгнэхэд Өмнөдэлгэр сумын цэцэрлэгийн эрхлэгчээс хөдөлмөрийн харилцааны талаар шийдвэр гаргахдаа Төрийн албаны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.6 дахь заалтад "ил тод байх", 37 дугаар зүйлийн 37.1.1 дэх заалтад "Монгол Улсын Үндсэн хууль, бусад хуулийг дээдлэн хүндэтгэж, сахин биелүүлэх" үүрэг, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.2 дахь хэсэгт заасан эрхлэгчийн үүргийг болон Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлсан "Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм"-ийг хангалтгүй хэрэгжүүлж байна.

Хяналт шалгалтын дүнгээс үзэхэд Өмнөдэлгэр сумын цэцэрлэгийн багш, ажилтнуудын Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын гэрээ конвенц, дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх, хөдөлмөрийн аятай, таатай нөхцөлөөр хангуулах, хөдөлмөрийн харилцаанд үндэслэлгүй ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрх зөрчигдсөн байх тул Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд дараах Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Өмнөдэлгэр сумын цэцэрлэгийн эрхлэгч О.Ганцэцэг нь албан тушаалын байдлаа ашиглан ажилтнууддаа ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн хүрээний дарамт, хүчирхийлэл үзүүлсэн, үндэслэлгүйгээр ялгаварлан гадуурхсан нөхцөл байдал тогтоогдсон тул зөрчлийг таслан зогсоох, зөрчил гаргасан дээрх албан тушаалтанд хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу хариуцлага тооцох;
2. Цэцэрлэгийн эрхлэгч нь хууль тогтоомж болон тус байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан эрхийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа эсэхэд тогтмол хяналт тавих;
3. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэг, Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1, мөн зүйлийн 11.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тус газрын Хөдөлмөрийн дотоод журамд ажлын байранд бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг барагдуулах хэм хэмжээг болон ажил олгогч, ажилтны эрх үүргийг тусгаж, хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах;
4. Тус байгууллагын дэргэдэх Хөдөлмөрийн маргаан таслах орон тооны бус байнгын ажиллагаатай комиссыг хуулийн дагуу ажиллах нөхцөл боломжоор бүрдүүлэх;
5. Ажилтнуудын цалин хөлснөөс үндэслэлгүйгээр, захирлын дур зоргын шийдвэрээр суутгал хийхийг хориглох, сайн дурын үндсэн дээр хамтын үйл ажиллагаанд суутгал хийх бол зөвшөөрөл авах, хуульд заасан үндэслэл, журмыг баримтлах;
6. Ажилтнуудыг илүү цагаар ажиллуулсан тохиолдолд Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасны дагуу нэмэгдэл хөлсийг ялгамжгүйгээр олгож хэвших;
7. Ажилтнуудад сахилгын шийтгэл ногдуулахдаа хуульд заасан үндэслэл, журмыг баримтлан зөвхөн хуульд заасан хариуцлагын хэлбэрийг сонгож хэрэглэх;
8. Тус газрын эрхлэгчид тусгайлан, мөн түүнчлэн ажилтнуудад шинэчлэн найруулсан Хөдөлмөрийн тухай хууль болон түүнд нийцүүлэн гаргасан дүрэм журмыг сурталчилах сургалт нөлөөллийн ажлыг зохион байгуулах,

байгууллагын хэмжээнд аливаа гомдол, мэдээлэл, санал хүсэлтийг хүлээн авах албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажилчдад харагдахуйц газар байршуулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Энэхүү шаардлагыг тус цэцэрлэгийн нийт ажилтнуудад танилцуулж, түүний мөрөөр авсан арга хэмжээний танилцуулгыг, холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД